

개선요구

제 목 대외비 분류 및 관리 기준 불합리

소 관 부 서(기관) □□□□실

조 치 부 서(기관) □□□□실

내 용

1. 업무 개요

공사(公社) 「유통업무관리 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제14조(계약문서의 분류)에 따르면 공사 또는 물품구입에 관한 문서 중 경쟁입찰 건으로써 예정가격 조사가 포함된 문서(이하 “예정가격 문서”라고 한다)를 대외비로 관리하도록 되어 있다.

2. 판단 기준

「보안업무규정 시행규칙」¹⁾ 제16조(분류 금지와 대외비)에 따르면 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제3호부터 제8호까지의 비공개 대상 정보 중 직무 수행상 특별히 보호가 필요한 사항은 이를 대외비로 한다고 되어 있어 각 기관의 실정에 맞게 대외비를 설정할 수 있도록 하고 있다.

따라서 공사는 대외비를 설정할 때 설정의 필요성과 업무의 효율성 등 공사 실정을 고려하여 기준을 수립함으로써 과도한 대외비 설정으로 인한 업무 효율 저하가 발생되지 않도록 하는 것이 바람직하다.

1) 대통령령 제366호, 2017. 2. 22. 시행

3. 감사결과 확인된 문제

「규정」 제×조(용어의 정의)에 따르면 대외비는 비밀문서에 포함하도록 하고 있고 여러 단계를 거쳐 생산 및 관리를 하여야 하므로 계약주관부서에서 예정가격 조사가 포함된 문서를 대외비로 관리하기 어려운 실정이다.

그리고 일반경쟁입찰일 경우 「※※관리 및 계약에 관한 지침」 제7조(전자입찰 및 수기입찰)에 따라 입찰자가 나라장터²⁾에 의하여 입찰서를 제출하고 낙찰자를 결정하는 전자입찰에 따라 계약이 진행되기 때문에 예정가격 문서가 생성되지 않는다.

또한 수기입찰일 경우에도 위 「지침」 제4조(예정가격의 결정)에 따라 예정가격조서를 예정가격 봉투에 넣어서 봉인 후 정해진 장소에 보관하도록 하여 예정가격 문서를 관리하는 절차를 마련하고 있다.

따라서 예정가격 문서를 대외비로 관리하도록 한 「규정」을 공사 실정에 맞게 재검토할 필요가 있다.

관계부서(기관) 의견 □□□□실은 감사결과를 수용하면서 예정가격 문서를 대외비로 관리하지 않도록 「※※업무관리 규정」 제××조를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□실장은

예정가격 조사가 포함된 문서를 대외비로 관리하지 않도록 「※※업무관리 규정」 제××조를 개정하시기 바랍니다.(개선)

2) 조달청에서 운영하는 국가종합전자조달시스템